

WAS IT NOT FORBIDDEN FOR G-D TO DESTROY THE BEIT HAMIKDASH? Waverley Shul: Learning Session before Tisha B'Av

Midrash Rabbah, Shemot 30:6

‘He tells His word to Jacob, His statutes and laws to Israel’ (Psalms 147:19). G-d's way is not like the way of flesh and blood. The way of flesh and blood is that he instructs others to do, but does not do so himself; G-d, however, what He Himself does, that is what He tells Israel to do and observe"

ואלה המשפטים - הה"ד (שם קמז) מגיד דבריו ליעקב, אלו הדברות. חוקיו ומשפטיו לישראל, אלו המשפטים. לפי שאין מדותיו של הקב"ה כמדת ב"ו, מדת ב"ו מורה לאחרים לעשות והוא אינו עושה כלום, הקב"ה אינו כן, אלא מה שהוא עושה, הוא אומר לישראל לעשות ולשמור.

Yet each year, on Tisha Av, we mourn an act of G-d that was not only tragic but seemingly illegal as well -- a Divine act which, at first glance, seems to violate laws He set down in His Torah.

On that day, in 423 BCE (3338), the Holy Temple in Jerusalem was destroyed. The Second Temple was destroyed on the same date, 490 years later.

But didn't the Babylonians destroy the First Temple & the Romans the Second? Why blame G-d?

Jeremiah 25:9, 32:3 and 7:14

Behold, I shall dispatch the nations of the north... and Nebuchadnezzar, king of Babylonia, My servant, and I shall bring them upon this land and its inhabitants...".

"I shall deliver this city into the hands of the king of Babylonia..."

"I shall do to the House upon which My name is called... what I have done to Shiloh".

ט. הַנְּגִי שְׁלַח וְלַקְחְתִּי אֶת כָּל מְשֻׁפָּחוֹת צָפוֹן וְאֶת הַיָּהוּדִים וְאֶת נְבוּכַדְרֶאצַּר מֶלֶךְ בָּבֶל עֲבָדִי וְהַבְּאִתִּים עַל הָאָרֶץ הַזֹּאת וְעַל יִשְׂרָאֵל וְעַל כָּל הַגּוֹיִם הָאֵלֶּה סָבִיב וְהַחֲרַמְתִּים וְשָׂמְתִים לְשָׂמָה וְלִשְׂרָקָה וְלִחְרָבוֹת עוֹלָם:

ג. אֲשֶׁר כָּלְאוּ צִדְקִיָּהוּ מֶלֶךְ יְהוּדָה לֵאמֹר מְדוּעַ אַתָּה נִבֵּא לֵאמֹר כֹּה אָמַר יְ-הוָה הַנְּגִי נִתֵּן אֶת הָעִיר הַזֹּאת בְּיַד מֶלֶךְ בָּבֶל וְלִכְדָּהּ:

יד. וְעָשִׂיתִי לְבֵית אֲשֶׁר נִקְרָא שְׁמִי עָלָיו אֲשֶׁר אַתֶּם בֹּטְחִים בּוֹ וּלְמָקוֹם אֲשֶׁר נָתַתִּי לָכֶם וְלָאֲבֹתֵיכֶם כַּאֲשֶׁר עָשִׂיתִי לְשִׁלּוֹ

Wasn't it forbidden for G-d to send the Babylonians and then the Romans to destroy the Temple?

Deuteronomy 20:19

When you besiege a city for many days to wage war against it to capture it, you shall not destroy its trees by wielding an ax against them, for you may eat from them, but you shall not cut them down. Is the tree of the field a man, to go into the siege before you?

ט. כִּי תָצוּר אֶל עִיר יָמִים רַבִּים לְהִלָּחֵם עָלֶיהָ לְתַפְשָׁהּ לֹא תִשְׁחִית אֶת עֵצָהּ לְנֹדַח עָלֶיהָ גְּרֹזֶן כִּי מִמֶּנּוּ תֹאכֵל וְאִתּוֹ לֹא תִכְרֹת כִּי הָאָדָם עֵץ הַשָּׂדֶה לְבָא מִפְּנֵיהֶ בַּמָּצוֹר:

Maimonides, Mishna Torah, Laws of Kings, Chapter 6, Halacha 10

[Not only one who destroys a tree, but] anyone who breaks vessels, tears clothes, demolishes a building, stops a spring or disposes of food in a ruinous manner, transgresses the prohibition of *Lo Tashchit*.

י. (ולא האילנות בלבד אלא) כל המשבר כלים וקורע בגדים והורס בנין וסותם מעין ומאבד מאכלות דרך השחתה עובר בלא תשחית

And there is an additional prohibition in destroying the Temple...

Deuteronomy 12:3-4

3. And you shall tear down their altars, smash their monuments, burn their *asherim* with fire, cut down the graven images of their gods, and destroy their name from that place.

ג. וְנִמְצְתָם אֶת מִזְבְּחֵיהֶם וְשִׁפְרֵיהֶם אֶת מַצְבֵּיהֶם וְאֲשֵׁרֵיהֶם תִּשְׂרֹפוּן בָּאֵשׁ וּפְסִילֵי אֱלֹהֵיהֶם תִּגְדְּעוּן וְאִבַּדְתֶּם אֶת שְׁמֵם מִן הַמָּקוֹם הַהוּא:

4. You shall not do so to the L-rd, your G-d.

ד. לא תַעֲשֶׂוּן כֵּן לַיהוָה אֱלֹהֵיכֶם:

Maimonides, Mishna Torah, Laws of the Holy Temple, Chapter 1, Halacha 17

One who smashes a single stone of the Altar or the Temple or the Temple courtyard in a destructive manner [violates a biblical prohibition] as it written (Deuteronomy 12:4): "[You shall smash their altars...] You shall not do the same to the L-rd your G-d."

יז. ... וכן נותץ אבן אחת מן המזבח או מכל ההיכל או מבין האולם ולמזבח דרך השחתה לוקה שנאמר ונתצתם את מזבחותם וגו' לא תעשון כן ליהוה אלהיכם:

How, then, could G-d destroy the Holy Temple without transgressing laws which He had commanded us and committed Himself to follow?

Maimonides, Mishna Torah, Laws of Shabbat, Chapter 1, Halacha 17

Whenever [a forbidden labour is performed] in a destructive manner, one is not held liable. What is implied? A person who injures a colleague or an animal with a destructive intent, one who rips or burns garments, or one who breaks utensils with a destructive intent is not held liable.

יז. כל המקלקלין פטורין. כיצד הרי שחבל בחבירו או בבהמה דרך השחתה וכן אם קרע בגדים או שרפן או שבר כלים דרך השחתה הרי זה פטור. חפר גומא ואינו צריך אלא לעפרה הרי זה מקלקל ופטור אע"פ שעשה מלאכה הואיל וכוונתו לקלקל פטור:

A person who dug a pit solely because he needed the earth inside it is considered as having performed a [forbidden] labour with a destructive intent, and is therefore free of liability. Although he performed a [forbidden] labor, he is not held liable because he had a destructive intent.

Halacha 10

A person who tears [a garment] sufficient to tie 2 stitches for the sake of tying 2 stitches is liable. In contrast, one who tears with the intent to ruin is not liable, for [his activity] is destructive in nature.

A person who tears in a fit of rage or [one who tears his garments] for the sake of a deceased person for whom he is required to tear his garments is liable, for by doing so he settles his mind & calms his natural inclination. Since his anger is soothed through this act, it is considered to be constructive in nature & he is liable.

י. הקורע כדי לתפור שתי תפירות על מנת לתפור שתי תפירות חייב. אבל הקורע להפסידה פטור מפני שהוא מקלקל. הקורע בחמתו או על מת שהוא חייב לקרוע עליו חייב מפני שמיישב את דעתו בדבר זה ויגוה יצרו והואיל וחמתו שוככת בדבר זה הרי הוא כמתקן וחייב.

Does this principle apply to the Temple? If so, how?

Midrash Rabbah on Lamentations 4:14

A song of Asaf. G-d! Nations have come into Your heritage, they have defiled Your Holy Temple, they have made Jerusalem into heaps.

כתיב: (תהלים ע"ט) מזמור לאסף א-להים באו גוים בנחלתך.

Shouldn't the verse have said "A weeping to Asaf," "A wail to Asaf," "A lament to Asaf"? Why does it say "A song to Asaf"?

לא הוה קרא צריך למימר, אלא בכי לאסף, נהי לאסף, קינה לאסף. ומה אומר מזמור לאסף?

But it is like a king who built a nuptial home for his son, & had it beautifully plastered, inlaid & decorated. Then this son strayed off to an evil life. So the king came to the nuptial canopy, tore down the tapestries & broke the rails. Upon which the prince's tutor took a flute & began to play. Those who saw him asked: "The king is overturning the nuptial canopy of his son, & you sit & sing?" He said to them: "I am singing because the king overturned his son's nuptial canopy & did not vent his wrath upon his son."

אלא משל למלך שעשה בית חופה לבנו וסיידה וכיידה וציירה, ויצא בנו לתרבות רעה. מיד עלה המלך לחופה וקרע את הוילאות ושיבר את הקנים. ונטל פדגוג שלו איבוב של קנים והיה מזמר. אמרו לו: המלך הפך חופתו של בנו ואת יושב ומזמר? אמר להם: מזמר אני שהפך חופתו של בנו ולא שפך חמתו על בנו.

So, too, was asked of Asaf: "G-d destroyed the Temple and Sanctuary, and you sit and sing?" Replied he: "I am singing because G-d vented His wrath upon wood and stone, and did not vent his wrath upon Israel".

כך אמרו לאסף הקדוש ברוך הוא החריב היכל ומקדש ואתה יושב ומזמר? אמר להם: מזמר אני ששפך הקדוש ברוך הוא חמתו על העצים ועל האבנים, ולא שפך חמתו על ישראל.

But G-d's destruction of the Temple also violated the specific prohibition to destroy "even a single stone" of the Holy Temple. Even if the Temple's destruction is a means toward a worthy end it would not skirt this prohibition, which specifically forbids damaging the Temple, even if one has a constructive purpose in mind.

See above, Maimonides, Mishna Torah, Laws of the Holy Temple, Chapter 1, Halacha 17:

One who smashes a single stone of the Altar or the Temple or the Temple courtyard in a **destructive** manner...

Maimonides, Mishna Torah, Laws of the Holy Temple, Chapter 1, Halacha 11

The best way to fulfil the mitzva is by strengthening the building and raising it [to the utmost degree] within the potential of the community, as [implied by Ezra 9:9]: "to exalt the House of our Lord." They must make it beautiful and attractive according to their potential. If possible, it is a mitzva to plate it with gold and to magnify all of its aspects.

Baba Batra 3b-4a

R. Chisda said: A synagogue should not be demolished before another has been built to take its place. Some say the reason is lest (building the new one) should be neglected, others say it is to prevent any interruption of prayer...

[If so] how could Baba b. Buta have advised Herod to pull down the Temple (and rebuild it), seeing that R. Chisda has ruled that a synagogue should not be demolished until a new one has been built to take its place? [Herod wanted to make amends for murdering all the sages except Baba b. Buta]...

If you like I can say that cracks had appeared in it, or if you like I can say that the rule does not apply to Royalty, since a king does not go back on his word. So said Shmuel: If a King says, I will uproot mountains, he will uproot them and not go back on his word.

Shulchan Aruch, Orach Chaim, Chapter 152

One may not destroy a synagogue in order to build another synagogue, lest unforeseeable events occur which prevent the new synagogue from being built. Rather one must build the new synagogue then destroy the old one (*even if they only want to take down one wall to widen it, the law is the same*). This is only said when the first synagogue is strong, but if it's foundations have

יז. ... וכן נותץ אבן אחת מן המזבח או מכל ההיכל או מבין האולם ולמזבח דרך השחתה לוקה

יא. ומצוה מן המובחר לחזק את הבנין ולהגביהו כפי כח הציבור שנאמר ולרומם את בית אלהינו ומפארין אותו ומייפין כפי כחן אם יכולין לטוח אותו בזהב ולהגדיל במעשיו ה"ז מצוה:

אמר רב חסדא לא ליסתור איניש בי כנישתא עד דבני בי כנישתא אחריתי איכא דאמרי משום פשיעותא ואיכא דאמרי משום צלויי

ובבא בן בוטא היכי אסביה ליה עצה להורדוס למיסתריה לבית המקדש והאמר רב חסדא לא ליסתור איניש בי כנישתא עד דבני בי כנישתא אחריתא

אי בעית אימא תיוהא חזא ביה איבעית אימא מלכותא שאני דלא הדרא ביה דאמר שמואל אי אמר מלכותא עקרנא טורי עקר טורי

אין סותרין בית הכנסת כדי לבנות בית הכנסת אחר שמא יארע להם אונס שלא יבנו האחר אלא בונים האחר תחלה ואחר כך סותרים הישן (ואפילו לא רצו לסתור רק מחיצה אחת להרחיבו נמי דינא הכי) (רבינו ירוחם נתיב ג' חלק ה' ובית יוסף בשם הרמב"ם). והני מילי שהיה הראשון חזק אבל אם חרבו יסודותיו או נטו כתליו ליפול סותרים אותו

weakened, or its walls are leaning and might fall, then one may destroy it immediately and begin to build the new synagogue quickly, day and night, lest time presses and it remains destroyed. *Rama: And it is forbidden to use stones from the old synagogue to build the new one. And it is forbidden to destroy anything of the old synagogue unless it is necessary in order to rebuild.*

Baba Batra 3b

A case in point is that of R. Ashi, who, observing cracks in the synagogue of Matha Mehasia, had it pulled down. He then took his bed there and did not remove it until the very gutters [of the new building] had been completed. Jerusalem Talmud, Brachot 17b (2:4)

מיד ומתחילין לבנות במהרה ביום ובלילה שמא תדחק השעה וישאר חרב. הגה: ואסור ליקח אבנים מבית הכנסת הישנה כדי לבנות חדשה (הגהות אשירי פרק בני העיר). ואסור לסתור דבר מבית הכנסת אלא אם כן עושה על מנת לבנות (מרדכי פרק בני העיר)

[ולא אמרן אלא דלא חזי בה תיוהא אבל חזי בה תיוהא סתרי ובני] כי הא דרב אשי חזא בה תיוהא בכנישתא דמתא מחסיא סתריה ועייל לפורייה להתם ולא אפקיה עד דמתקין ליה שפיכי

Did G-d begin to rebuild the Temple quickly?

On the day that the Holy Temple was destroyed, a Jew was ploughing his field when his cow suddenly lowed. An Arab was passing by and heard the low of the cow. The Arab said to the Jew: "Son of Judah! Unyoke your cow, free the stake of your plough, for your Holy Temple has now been destroyed." The cow then lowed a second time. The Arab said to the Jew: "Son of Judah! Yoke your cow, reset the stake of your plough, for the Redeemer has now been born..."

עובדא הוה בחד יהודאי דהוה קאים רדי געת תורתיה קומי עבר חד ערביי ושמע קלה א"ל בר יודאי בר יודאי שרי תורך ושרי קנקנך דהא חריב בית מוקדשא געת זמן תניינות א"ל בר יודאי בר יודאי קטור תוריד וקטור קנקניך דהא יליד מלכא משיחא...

Said Rabbi Bon: "Do we need to learn this from an Arab? The Torah itself says so. Isaiah (10:34) predicts, "And the cedar of Lebanon shall be felled by the mighty one." And what is written in the very next verse? "There shall come forth a shoot out of the stem of Yishai".

א"ר בון מה לנו ללמוד מן הערבי הזה ולא מקרא מלא הוא (ישעיהו י) והלבנון באדיר יפול מה כתיב בתריה (ישעיהו יא) ויצא חוטמך מגזע ישי:

With this we understand why some of our greatest sages (Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Saadiah Gaon, Maimonides, Nachmanides, Rabbeinu Bechaye etc.) predicted various dates for the revelation of Mashiach and the rebuilding of the Holy Temple, despite the Talmud's rebuke of those who "calculate deadlines" for the *Geulah*/Redemption (Sanhedrin 97b).

A "deadline" implies that "if the deadline comes and [Mashiach] has not arrived, then he won't come at all", while these sages pointed out those times at which the opportunity for redemption -- an opportunity which has existed from the moment of the destruction -- was most within reach.

These visionaries had a view of history that penetrated beyond the surface chaos of Destruction. They understood that G-d could not have destroyed the Temple unless the moment of destruction was also the moment which commenced its reconstruction in its greater, eternal form. They understood that *Galut* is not a "void" or "hiatus" in G-d's presence in our world, but an integral part of the process of redemption. To them, the Ninth of Av was, above all, the birthday of Mashiach.
